

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2211/2532

พนักงานอัยการศาลแขวงพระนครเหนือ

โจทก์

นางสาวฉันทนาหรือปราณี หมอยา

จำเลย

นางสาวฉันทนา หมอยา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 จึงไม่รับจำเลยเห็นว่า จำเลยได้ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย โดยข้อ 6 ฎีกาว่าศาลอุทธรณ์หยิบยกข้อเท็จจริงนอกสำนวนมาวินิจฉัยจึงเป็นการไม่ชอบด้วยวิธีพิจารณาและข้อ 7 ฎีกาว่า ข้อเท็จจริงตามทางพิจารณาที่โจทก์นำสืบแตกต่างจากคำฟ้องในข้อสาระสำคัญ ศาลต้องพิพากษายกฟ้อง อย่างไรก็ตามคดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ ฎีกาของจำเลยจึงไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 จำคุก 1 ปี กับให้จำเลยคืนหรือใช้เงินจำนวน 70,000 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 108)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 109)

ศาลฎีกามีคำสั่งจำหน่ายคดีแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้

(อุดม เฟื่องฟุ้ง-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ)

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

## หมายเหตุ